GUIDE PRATIQUE

Le tribunal à l’ère de l’IA

Un guide destiné aux juges, aux greffières et aux greffiers. Avec une introduction pratique à la recherche dans CourtOS.

Jonas Hertner

Mieux comprendre, apprécier avec soin et rendre des décisions dont le raisonnement peut être suivi. C’est à partir de cette mission que la technique doit être conçue.

10 octobre 2026

Édition de travail 01 · Pilote sur VPS

CourtOS

01 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Partir de la finalité

Qu’est-ce qui doit s’améliorer pour les personnes dont le tribunal examine la cause?

Commencer par une difficulté

Les tribunaux protègent les droits, tranchent les litiges et contrôlent l’action de l’État. Les personnes doivent pouvoir présenter leur cause et comprendre les motifs de la décision. Où le travail se bloque-t-il: comprendre la demande, retrouver une preuve, examiner une objection? L’outil doit y répondre.

Deux perspectives utiles

Richard Susskind déplace le regard du bâtiment judiciaire vers l’accès au droit. Il distingue l’accélération des pratiques existantes d’une autre organisation du travail. Cette distinction invite à vérifier la finalité d’une étape avant de l’automatiser. [1, 2]

Garder la mission publique en vue

James Allsop rappelle que les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire et protègent l’État de droit. Leur dimension humaine dépasse l’alternative entre lieu et service. Les résultats mesurables n’en rendent compte que partiellement. [3]

Notre point de départ pour CourtOS

Un environnement de travail judiciaire doit dégager de l’attention pour les questions décisives. Quelle information manque? Quelle objection a été négligée? Qui peut reconnaître une hypothèse erronée et la corriger? La rapidité compte lorsqu’elle améliore ces réponses.

Un résultat pour votre équipe

Formulez une phrase: pour cette tâche récurrente, nous voulons lever cet obstacle afin que cette personne puisse mieux accomplir son travail ou exercer son droit. Choisissez un cas d’essai limité.

02 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Préserver la fonction de juger

Quelle responsabilité doit rester visible, même avec un bon soutien technique?

Un cadre constitutionnel

La Constitution fédérale prévoit des garanties complémentaires. L'art. 29 protège l'équité des procédures judiciaires et administratives, le droit d'être entendu et un délai raisonnable. L'art. 29a garantit l'accès au juge, sous réserve d'exclusions légales exceptionnelles. [4]

Examiner et juger en toute indépendance

L'art. 30 exige un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. L'audience et le prononcé du jugement sont en principe publics. Selon l'art. 191c, les autorités judiciaires ne sont soumises qu'à la loi dans leur activité juridictionnelle. Ces garanties ne règlent pas, à elles seules, chaque usage particulier de l'IA. [4]

Permettre le contrôle des motifs

Le droit d'être entendu implique un examen sérieux des arguments pertinents. La motivation doit faire apparaître les raisons déterminantes et permettre de contester utilement la décision. Une rédaction convaincante ne suffit pas. [5]

Notre proposition d'organisation

Précisez qui examine les pièces, vérifie les objections et décide. Greffières, greffiers et juges doivent pouvoir consulter les sources, modifier les projets et rejeter les propositions. Un clic de confirmation n'atteste pas un examen personnel.

Un accord concret

Désignez la personne chargée du contrôle et les constatations à laisser ouvertes. CourtOS n'acquiert aucun pouvoir de décision. Un usage institutionnel ultérieur exige une appréciation juridique et organisationnelle distincte.

03 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Rendre le raisonnement vérifiable

Une autre personne peut-elle comprendre le passage de la source à la conclusion?

Une organisation à construire

Un environnement relie pièce, affirmation, examen et motivation. Cette proposition d'organisation judiciaire dépasse le pilote actuel, qui ne la met en œuvre que partiellement.

De la réception au contrôle

01 Examiner: selon la répartition judiciaire des tâches, le greffe organise les pièces. Date, provenance et version restent visibles; un résumé se distingue de son original.

02 Dégager les questions litigieuses: rapprocher affirmation, preuve, contestation et vérification manquante. Une contradiction peut rester ouverte.

03 Contre-vérifier: rechercher l'explication contraire la plus solide. Lire l'original et son contexte, même si la citation est exacte.

04 Motiver: les personnes responsables choisissent et contrôlent les raisons déterminantes. L'IA peut proposer un projet; elle n'accomplit pas ainsi l'appréciation des preuves ou la décision.

05 Suivre les changements: une nouvelle version doit permettre de repérer les constatations à réexaminer. Conserver un état antérieur compréhensible.

Une transmission utile

Transmettez une courte note avec version des sources, questions ouvertes et prochaine vérification. Une collègue pourra discuter une conclusion sans tout reconstruire. Prévoyez du temps pour les questions et l'apprentissage.

Décrire honnêtement la portée

Le pilote propose des aides documentaires et une recherche limitée. Il ne fournit ni dossier judiciaire complet, ni suivi automatique des conséquences de chaque modification, ni notification officielle des décisions.

04 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Évaluer l’utilité sur un cas

Comment reconnaître une amélioration du travail?

Une évaluation commune et limitée

Définissez résultat et difficultés connues à partir de vos propres sources admises. Comparez le même périmètre avec et sans assistance. Incluez lecture, attente, vérification et correction. La matrice propose une évaluation; elle ne décrit pas un effet déjà établi.

Tâche · assistance · examen humain · observation

01 Examiner les pièces: demander une chronologie; contrôler preuves et types de dates. Compter les événements omis ou inventés.

02 Éclaircir les contradictions: rassembler les indications divergentes; distinguer incompatibilité et événements différents. La contradiction connue reste-t-elle visible?

03 Examiner la doctrine: rechercher des passages; lire version, contexte et position contraire. Combien d’affirmations déterminantes ont un appui exact?

04 Délimiter la question juridique: consulter les sources publiques; vérifier compétence et contexte procédural. Une règle inadaptée est-elle détectée?

05 Transmettre un projet: demander une courte note; assumer ses raisons déterminantes. Une collègue peut-elle comprendre et corriger la conclusion?

06 Reconnaître les limites: ajouter une preuve manquante ou un scan illisible. Le résultat révèle-t-il ou masque-t-il la lacune?

Les chiffres appellent une appréciation

Discutez de l’erreur la plus grave et du vécu des personnes concernées. Moins de mots ou de minutes ne prouve pas une meilleure justice. Confirmer sans examiner impose de revoir le processus.

Choisir la suite

Consignez utilité, erreurs et effort de contrôle. Décidez quoi poursuivre, modifier ou écarter provisoirement.

05 / COURTOS EN PRATIQUE

Rechercher. Vérifier. Poursuivre le travail.

Le premier bénéfice: une référence pertinente pour votre travail.

Accéder directement à la recherche

Ouvrez https://sandbox.swisslaw.io/research. Identifiez-vous avec votre adresse électronique personnelle et le code à usage unique de Cloudflare. Aucune invitation n'est nécessaire. Vous pouvez rechercher sans créer de projet ni commencer une conversation.

Rechercher → Vérifier la source → Reprendre la référence

Un point de départ clair

La recherche publique donne accès aux décisions publiées du fonds OpenCaseLaw. Vous pouvez également rechercher dans vos propres documents. Les deux espaces ont des champs distincts; vos textes personnels ne sont pas repris automatiquement dans la recherche publique.

Conserver vos outils habituels

Ouvrez un passage pertinent, vérifiez la source originale, puis copiez le texte et ses références dans votre note, votre traitement de texte ou votre dossier existant. CourtOS ne vous impose pas de changer votre gestion des dossiers.

Pour ce pilote

Décisions publiques, littérature non confidentielle dont l'usage est licite et documents synthétiques conviennent. Les vrais dossiers judiciaires et documents confidentiels restent exclus de ce serveur virtuel (VPS) en Allemagne.

06 / COURTOS EN PRATIQUE

Trouver et situer les décisions

Rechercher dans la jurisprudence publique sans appel à un modèle.

Commencer par quelques termes

Saisissez des termes juridiques significatifs dans le champ public. Jusqu'à huit termes doivent apparaître ensemble dans le texte. Le filtre de langue peut préciser la sélection. Reformulez au besoin avec moins de termes ou d'autres mots.

Ouvrir le résultat

La liste présente jusqu'à cinq résultats textuels. Ouvrez la décision et lisez le passage pertinent. Date, numéro de dossier et tribunal aident à la situer; la source originale reste déterminante.

Vérifier le contexte

01 La décision traite-t-elle de la même question juridique et du même contexte procédural?

02 Quelles conditions de fait et de droit soutiennent l'affirmation?

03 S'agit-il d'un motif déterminant, de la position d'une partie ou de la reprise d'une décision antérieure?

Extrait et référence officielle

La position affichée indique des caractères dans le texte enregistré. Ce n'est ni un numéro de paragraphe officiel ni un numéro de considérant. Retrouvez la référence à citer dans la source originale.

La portée de la recherche

Il s'agit d'une recherche textuelle sur le serveur CourtOS, sans modèle d'IA externe. Cinq résultats constituent une sélection, pas une garantie d'exhaustivité.

07 / COURTOS EN PRATIQUE

Reprendre une référence

Transférer ensemble le passage et son origine dans votre travail.

Choisir le passage

Ouvrez la partie pertinente du texte. Pour une décision publique, «Auszug und Quelle kopieren» copie l'extrait affiché avec ses références. Cette fonction ne produit pas un nouveau résumé juridique.

Ouvrir le passage → Copier avec la référence → Utiliser dans votre texte

Pour les décisions publiques

L'extrait est accompagné des indications affichées sur la décision, de son identifiant OpenCaseLaw et de l'adresse publique de la source lorsqu'elle est disponible. Contrôlez référence officielle et métadonnées avant de les intégrer à votre motivation.

Pour vos documents

Pour vos documents, «Passage und Quelle kopieren» reprend le nom du fichier, la version fixe et la page PDF. Celle-ci peut différer de la pagination imprimée. Aucune adresse donnant accès à votre document privé n'est créée.

> **Une référence exploitable**
>
> Complétez la citation selon les exigences de votre texte et son contexte juridique. La copie conserve un point d'appui; elle ne confirme ni l'exactitude de la source ni la portée de son affirmation.

Si la copie est indisponible

Si le navigateur refuse l'accès au presse-papiers, un champ affiche le texte complet à copier. Sélectionnez-le et copiez-le à la main. Votre travail existant en dehors de CourtOS reste inchangé.

08 / COURTOS EN PRATIQUE

Travailler avec vos propres sources

Une bibliothèque personnelle en complément de la jurisprudence.

Ajouter de la littérature

Ouvrez la bibliothèque et ajoutez des extraits PDF appropriés. Auteur, titre abrégé, édition ou année et pages dans le nom du fichier facilitent leur identification. Les dossiers structurent le fonds. Aucun projet n'est nécessaire.

Définir la sélection

Dans la recherche, passez à votre bibliothèque personnelle et choisissez explicitement les documents. La recherche reste limitée à cette sélection. Ouvrez un résultat pour lire le passage avec sa version et sa page PDF dans leur contexte.

Réutiliser la référence

Copiez le passage pertinent et ses références dans votre note. La personne qui la lira pourra avoir besoin d'un accès propre à l'ouvrage. Copier une référence ne confère aucun droit d'utilisation.

> **Les limites du matériau**
>
> Scans sans texte sélectionnable, versions PDF manquantes et indexation partielle limitent les résultats. L'absence de résultat ne prouve pas qu'une affirmation est absente de l'ouvrage.

La taille du fonds de test

Chaque fichier est limité à 5 MiB; le budget total d'importation est de 20 MiB par compte. Les imports échoués et les fichiers supprimés ne reconstituent pas ce budget. Commencez par un fonds de littérature restreint.

À terme: le dossier local

Un futur dossier local autorisé permettrait de lire les originaux sans les modifier et de conserver des notes lisibles à leurs côtés. Constats, allégations et points contestés seraient distingués, avec source et version. Les notes dépendant d'une source modifiée seraient signalées pour révision. La connexion locale par Word ou navigateur reste à développer. Aujourd'hui, la bibliothèque reçoit des copies sur le VPS; elle ne travaille pas dans votre dossier local.

09 / COURTOS EN PRATIQUE

Évaluer l’utilité au quotidien

Un résultat exploitable dans votre manière habituelle de travailler.

Choisir une question de travail

Utilisez des sources admises et une question dont vous connaissez les difficultés. Définissez le résultat attendu: par exemple un paragraphe étayé, une position contraire ou un bref aperçu de jurisprudence.

Observer tout le parcours

Ne mesurez pas seulement le délai jusqu’au premier résultat. Incluez recherche, lecture, vérification, copie et intégration dans votre texte. Comparez le même périmètre avec votre méthode actuelle.

Trois questions sur le résultat

01 Le passage déterminant est-il repérable et compréhensible dans son contexte?

02 Une autre personne peut-elle vérifier l’affirmation reprise à partir de ses références?

03 Obtient-on un travail exploitable dans l’outil habituel, sans classement supplémentaire?

Évaluer l’IA séparément

Si vous utilisez l’assistant ou l’examen externe, évaluez leur apport distinctement. Une réponse plus longue n’est pas une meilleure référence. Relevez aussi l’effort de correction et les objections omises.

Retour d’expérience

Termes recherchés, source attendue, écart constaté et effort approximatif suffisent souvent. N’utilisez pas de vrais dossiers ou de passages confidentiels pour illustrer un défaut.

---

10 / COURTOS EN PRATIQUE

Recourir à l’IA si nécessaire

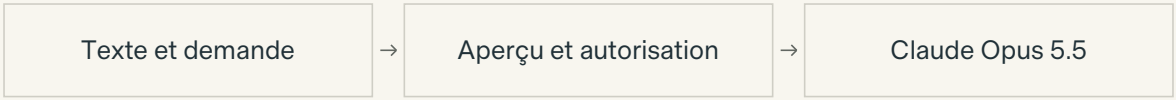
La recherche et la copie des références fonctionnent aussi sans IA.

Poursuivre localement

«Mit dieser Auswahl fragen» prépare votre question et les documents choisis dans l’assistant. Seul votre envoi lance Gemma 4. «Local» désigne le VPS CourtOS chez Hetzner en Allemagne, pas votre appareil ni le réseau du tribunal.

Un regard externe

Un passage public ou une réponse locale terminée peut être transmis à l’espace «Frontier-Prüfung». Le texte reste d’abord un projet modifiable dans le navigateur. Pièces jointes et reste de la conversation ne l’accompagnent pas. Il n’existe aucune anonymisation automatique.



Le contenu autorisé fait foi

L’aperçu montre toute la requête, le fournisseur et le modèle. Seule votre autorisation déclenche l’appel à Anthropic. Utilisez uniquement du matériel non confidentiel dont le traitement externe est permis. Les liens sont des références; le modèle n’en consulte pas le contenu.

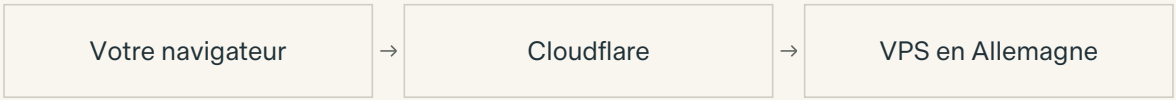
Revenir à votre travail

La réponse externe peut revenir dans l’assistant local comme projet modifiable, sans envoi automatique. Votre texte en cours et les pièces jointes restent inchangés. Un texte trop long n’est pas tronqué silencieusement. Vous pouvez aussi copier un passage utile dans votre outil habituel.

11 / COURTOS EN PRATIQUE

Données et exploitation

Recherche dans le navigateur; IA uniquement sur votre demande explicite.



Traitements local et externe

Bibliothèque, recherche locale et Gemma 4 fonctionnent sur le serveur CourtOS chez Hetzner. Cloudflare traite le trafic web, y compris les textes affichés. Seule la requête externe expressément autorisée est transmise à l'API Anthropic, actuellement à Claude Opus 5.5.

Pas encore un usage institutionnel

Contrôle d'accès et comptes séparés ne remplacent pas une autorisation institutionnelle. Les vrais dossiers judiciaires et documents confidentiels restent exclus. Il n'existe pas d'anonymisation automatique.

Durée et contingent

Le modèle local utilise une version Unsloth et des processeurs de serveur (CPU). Une question PDF ciblée a pris plusieurs minutes lors d'un essai antérieur; cela ne constitue pas une garantie de durée. L'assistant natif permet trois demandes démarrées par personne et jour UTC; l'examen externe, une analyse. Des limites communes peuvent intervenir plus tôt. Lecture et aperçu ne déclenchent pas de requête au modèle.

Conservation

Les demandes admises comptent même si le modèle échoue. Les réponses restent enregistrées jusqu'au nettoyage demandé; la déconnexion ne les efface pas. Le texte de transition dans le navigateur est distinct et limité dans le temps. Les téléchargements restent sur votre appareil.

12 / COURTOS EN PRATIQUE

La prochaine étape dans l’institution

Après le test sur le VPS: un projet distinct pour un usage institutionnel.

Plus tard: travailler avec les dossiers

Demande, réponse et pièces exigent un environnement autorisé pour les originaux. Avant un examen externe, une pseudonymisation cohérente reste à développer: mêmes personnes et organisations, mêmes pseudonymes dans tous les documents; la table de correspondance reste locale. Cela ne garantit pas l’anonymat. L’identification encore possible devrait être examinée avant l’envoi. Cette fonction et les intégrations Word et Citecheck ne sont pas encore réalisées.

Avant les dossiers réels

01 Définir les tâches autorisées et les responsabilités métier et d’exploitation.

02 Préciser les lieux de traitement et les accès de tous les prestataires.

03 Régler les identités, les droits sur les dossiers, la conservation et l’effacement.

04 Assurer l’actualité des sources, le contrôle de qualité et des références vérifiables.

05 Convenir de la maintenance, des incidents, des coûts et d’un changement de solution.

Pas encore une preuve d’aptitude

Une démonstration réussie ne vaut ni autorisation de protection des données, ni certification de sécurité, ni preuve de souveraineté numérique. Le pilote fournit des observations; il ne remplace pas ces décisions.

Une base logicielle ouverte

CourtOS est un fork de Mike (MikeOSS), projet d’Open Legal Products et de ses contributeurs. La licence du logiciel est GNU AGPL v3.0; les mentions du dépôt font foi.

Pour aller plus loin

CourtOS: code source et licence

Mike: projet d’origine

13 / RÉFÉRENCES

Sources et méthode

Les quatre premiers chapitres proposent une conception du travail judiciaire. Les sources suivantes étayent les positions et les propositions juridiques qui leur sont expressément attribuées.

1. Richard Susskind · Online Courts and the Future of Justice

Susskind: résumé et sommaire de l'éditeur, notamment la partie II. Le livre intégral n'a pas été analysé pour cette édition.

2. Richard Susskind (testimony) · Corrected oral evidence: Constitutional implications of Covid-19

Susskind: compte rendu officiel du 3 juin 2020, question 30.

3. James Allsop · Technology and the Future of the Courts

Allsop: conférence du 26 mars 2019, p. 2–4 et 11–12.

4. Constitution fédérale · RS 101

Constitution fédérale: art. 29, 29a, 30 et 191c. Version en vigueur du 3 mars 2024; vérifiée le 9 octobre 2026.

5. Tribunal fédéral · ATF 129 I 232

Tribunal fédéral: ATF 129 I 232, consid. 3.2, p. 236–237. Principe général de motivation énoncé dans une affaire de naturalisation.

La portée de cette édition

Les méthodes de travail et les critères d'évaluation sont nos propositions. Ils ne constituent ni un gain de productivité démontré ni une validation juridique complète. La partie pratique décrit le pilote CourtOS et ses limites. Les observations sont distinguées des engagements généraux.